CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
District de Québec
N° : 200-17-034569-236

COUR SUPÉRIEURE

VINCENT DALLAIRE
Partie demanderesse
c.
DOCTEUR YVAN GAUTHIER
et
DOCTEURE JACYNTHE SAINDON
et
DOCTEUR FÉLIX CARRIER
et
DOCTEURE SOPHIE L'HEUREUX
et
DOCTEUR SYLVAIN FAUCHER
et
DOCTEURE MARIE-PIERRE MAILHOT
Parties défenderesses

AVIS DE GESTION D'INSTANCE EN MATIÈRE CIVILE

(art. 158 *C.p.c.*)

À :

M. Vincent Dallaire

_____

Demandeur

APPEL DU RÔLE :

PRENEZ AVIS que ce dossier sera **appelé** lors d'un appel du rôle provisoire par conférence téléphonique qui aura lieu **le 2 juillet 2025 à 8 h 45**.

Lors de cet appel, vous devrez informer le juge du temps requis pour la présentation des demandes devant être entendues, le cas échéant, par le tribunal le jour suivant, et ce, en conformité avec les directives de la juge en chef associée.

Pour assister à l'appel du rôle provisoire, vous devez composer le numéro de téléphone suivant : **581-319-2194** ou **1-833-450-1741** et joindre la conférence téléphonique en composant le **800086996#**, cinq (5) minutes avant l'heure prévue pour la conférence téléphonique. Elle sera présidée par un juge de la Cour supérieure.

DÉFAUT :

Si vous désirez contester la demande, vous devez participer à l'appel du rôle provisoire par voie de conférence téléphonique. À défaut, un jugement pourra être rendu contre vous lors de la présentation de la demande le lendemain, sans autre avis ni délai.

* * *

Les sujets à discuter en gestion sont les suivants :

1. La présentation de la Demande en rejet de la demande en justice du demandeur (ci-dessous).

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE :

La présente demande de gestion d'instance sera **présentée** devant l'un des honorables juges de la Cour supérieure, siégeant en division de pratique civile du district de Québec, le jeudi **3 juillet 2025**, en salle **3.14**, à compter de **9 h**.

Québec, ce 26 juin 2025

McCarthy Tétrault SENCRL, s.r.l.

_____

Me Julie Lebrun / Me Elisabeth Sohier-Poirier
McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L., S.R.L.
Courriel : jlebrun@mccarthy.ca / esohierpoirier@mccarthy.ca
Tél.: 418-521-3479 / 418-521-3069

Avocates des défendeurs, Dr Yvan Gauthier, Dre Jacynthe Saindon, Dr Félix Carrier, Dre Sophie L'Heureux, Dr Sylvain Faucher et Dre Marie-Pierre Mailhot

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC

N° : 200-17-034569-236

VINCENT DALLAIRE

Demandeur

c.

DOCTEUR YVAN GAUTHIER

et

DOCTEURE JACYNTHE SAINDON

et

DOCTEUR FÉLIX CARRIER

et

DOCTEURE SOPHIE L'HEUREUX

et

DOCTEUR SYLVAIN FAUCHER

et

DOCTEURE MARIE-PIERRE MAILHOT

Défendeurs

DEMANDE EN REJET MODIFIÉE DE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE RE-REMODIFIÉE ET UNIFIÉE DU DEMANDEUR
(Articles 51 et suivants et 168 al. 2 du *Code de procédure civile*[1])

---

[1] RLRQ c C-25.01.

À L'UN(E) DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE SIÉGEANT EN CHAMBRE DE PRATIQUE, DANS ET POUR LE DISTRICT DE QUÉBEC, LES DÉFENDEURS, DOCTEURS YVAN GAUTHIER, JACYNTHE SAINDON, FÉLIX CARRIER, SOPHIE L'HEUREUX, SYLVAIN FAUCHER ET MARIE-PIERRE MAILHOT, EXPOSENT RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

1. Les défendeurs, Dr Yvan Gauthier, Dre Jacynthe Saindon, Dr Félix Carrier, Dre Sophie L'Heureux, Dr Sylvain Faucher et Dre Marie-Pierre Mailhot (les « **Médecins Défendeurs** ») […], sont poursuivis en responsabilité civile par M. Vincent Dallaire (le « **Demandeur** »), pour la somme de 236 000,00 $;

2. Les Médecins Défendeurs demandent le rejet du recours intenté contre eux par le Demandeur au motif que les allégations formulées par le Demandeur sont manifestement mal fondées et vouées à l'échec, qu'elles ne sont pas soutenues par une preuve d'expertise et que même si elles étaient tenues pour avérées, elles ne pourraient constituer une faute civile génératrice de dommages;

I. LE RECOURS DU DEMANDEUR

3. Le 21 mars 2023, le Demandeur a déposé au dossier de la Cour une demande introductive d'instance, qu'il a modifiée par la suite en date du 16 juin 2023, […] remodifiée en date du 7 novembre 2023 et re-remodifiée et unifiée en date du 12 décembre 2024 (ci-après la « **Demande** »), tel qu'il appert du dossier de la Cour;

4. Le 24 octobre et 6 décembre 2023, l'Honorable Guy de Blois, j.c.s., a accueilli les Demandes en irrecevabilité et en rejet présentées par les parties défenderesses suivantes : l'Honorable Johanne April, j.c.s., le Collège des médecins du Québec, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, M. Jean-Philippe Roberge et Dr Sébastien Brodeur;

4.1 Le 12 décembre 2024, le Demandeur, alors représenté par avocat, a répondu à la demande en rejet des Médecins Défendeurs datée du 17 octobre 2024 en déposant une version re-remodifiée de sa Demande. Par cette Demande re-remodifiée, le Demandeur alléguait de toutes nouvelles fautes contre les Médecins Défendeurs ;

4.2 Lors d'une audience tenue devant l'Honorable Pierre Soucy, j.c.s. le 19 décembre 2024, le Tribunal prenait acte de ces nouvelles allégations et rappelait à l'avocat du Demandeur qu'« une expertise devra être présentée pour soutenir ses allégations de fautes à l'égard des médecins », tel qu'il appert du procès-verbal d'audience versé au dossier de la Cour;

4.3 Or, tel que détaillé ci-dessous, le Demandeur est désormais forclos de déposer une expertise au soutien de ses allégations, le délai péremptoire pour se faire étant expiré;

II. LES ALLÉGATIONS DE LA DEMANDE RE-REMODIFIÉE NÉCESSITENT UNE PREUVE D'EXPERTISE

4.4 En réponse à la demande en rejet initialement déposée par les Médecins Défendeurs et que ces derniers devaient en principe présenter le 19 décembre dernier, le Demandeur a déposé une Demande re-remodifiée par laquelle il formulait de nouveaux reproches :

(i) Que le Dr Faucher n'aurait « aucunement respecté ses obligations de protection, de sécurité et de soins de son patient, soit en l'espèce le demandeur » (para. 23 de la Demande) et qu'un « psychiatre raisonnable, placé dans les mêmes circonstances et

respectant les règles de l'art de sa profession n'aurait pas agi de la sorte » (para. 24 de la Demande);

(ii) Les reproches à l'encontre des Drs L'Heureux, Gauthier, Saindon, Mailhot et Carrier sont identiques à ceux formulés contre le Dr Faucher (respectivement paras. 46-47, 51-52 et 64-65 de la Demande);

(iii) Le Demandeur prétend également que la Dre Mailhot aurait prescrit une dose « injustifiée et trop élevé[e] » d'Abilify de 400 milligrammes par injection mensuelle (para. 50 de la Demande);

(iv) Le Demandeur formule le même reproche à l'encontre de Dr Carrier, alléguant que la dose d'Abilify de 400 milligrammes par injection mensuelle était « injustifiée et trop élevé[e] » (para. 63 de la Demande);

4.5 Or, le Demandeur est désormais forclos de déposer une expertise au soutien de ces allégations considérant que le délai péremptoire pour le dépôt d'une telle expertise est expiré;

4.6 En effet, lors de l'audience du 19 décembre 2024 tenue devant le Juge Soucy, l'avocat du demandeur s'est engagé à confirmer aux Médecins Défendeurs le nom de l'expert retenu et la nature du mandat confié au plus tard le 24 janvier 2025;

4.7 Le 28 janvier 2025, les avocates des Médecins Défendeurs ont effectué un suivi auprès de l'avocat du Demandeur pour savoir s'il avait mandaté un expert tel qu'annoncé, comme il appert de l'échange courriel produit comme **pièce R-1**;

4.8 Le 31 janvier 2025, à la demande de l'avocat du Demandeur, les avocates des Médecins Défendeurs acceptaient d'accorder d'ultimes délais péremptoires au Demandeur, soit jusqu'au 28 février 2025 pour la transmission du nom de l'expert retenu en demande et jusqu'au 30 mai 2025 pour la communication du rapport d'expertise, tel qu'il appert de la pièce R-1;

4.9 Ces délais ont ainsi été consignés comme étant des délais péremptoires au deuxième protocole de l'instance signé par les parties le 13 février 2025 et versé au dossier de la Cour;

4.10 Le 14 février 2025, l'Honorable Marie-Paule Gagnon, j.c.s., a homologué le deuxième protocole de l'instance et a déclaré que le délai prévu pour le dépôt de l'expertise en demande était péremptoire, tel qu'il appert du procès-verbal d'audience;

4.11 À ce jour, aucun rapport d'expertise n'a été communiqué par le Demandeur, et ce, malgré l'expiration du délai péremptoire fixé au 30 mai 2025. Le Demandeur est donc forclos de présenter une telle preuve d'expertise au soutien de sa Demande;

4.12 Le 3 juin 2025, le Demandeur notifiait aux Médecins Défendeurs des pièces additionnelles confirmant que les démarches entreprises pour tenter de mandater un expert en demande s'étaient avérées infructueuses;

4.13 Compte tenu de cette forclusion du Demandeur de présenter une preuve d'expertise, tout éventuel procès dans ce dossier se déroulerait sans que les allégations du Demandeur soient appuyées par une telle preuve;

4.14 Or, il est clairement établi par une jurisprudence constante que tout recours en responsabilité médicale doit être appuyé d'une expertise médicale établissant de manière prépondérante :

i. quelles sont les règles de l'art applicables;

ii. que la conduite du médecin n'a pas été conforme à ces règles de l'art;

iii. que cette conduite est la cause des dommages réclamés;

4.15 Considérant que le fardeau de preuve repose sur la partie demanderesse [2], le Demandeur doit donc démontrer par preuve d'expertise :

i. quelles sont les règles de l'art en psychiatrie applicables à chaque épisode de soins qu'il reproche aux six Médecins Défendeurs;

ii. en quoi la conduite de chacun des Médecins Défendeurs n'aurait pas été conforme aux règles de l'art applicables;

iii. que ces prétendues conduites seraient la cause des dommages réclamés;

4.16 Malgré que le demandeur ait tant bien que mal tenté de préciser ses reproches dans le cadre de sa procédure re-remodifiée, ni ses nouvelles allégations, ni celles qui se trouvaient dans ses versions antérieures, ne sont supportées par quelque preuve d'expertise que ce soit;

4.17 Par conséquent, son recours ne présente aucune chance de succès et doit donc être rejeté;

III. LE RECOURS DU DEMANDEUR EST MANIFESTEMENT MAL FONDÉ ET VOUÉ À L'ÉCHEC

A- Allégations visant Dr Sylvain Faucher

5. Les allégations suivantes de la Demande visent Dr Faucher :

(i) Tel qu'allégué au paragraphe 5 de la Demande, suivant le transfert du Demandeur à l'Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec (**IUSMQ**), conformément à l'ordonnance de la Cour du Québec (pièce P-1), Dr Faucher a évalué le Demandeur quant à son aptitude à comparaître et à subir son procès (pièce P-3);

(ii) Aux paragraphes 9 et 10 de la Demande, le Demandeur allègue que Dr Faucher lui aurait recommandé « la […] prise d'Abilify »;

(iii) Plus loin au paragraphe 16 de la Demande, le Demandeur confirme avoir accepté […] « la prise d'Abilify » pour éviter son retour à l'Établissement de Détention de Québec (**ÉDQ**);

(iv) Aux paragraphes 11 et 12 de la Demande, le Demandeur fait état des recommandations du Dr Faucher, à savoir qu'il est apte à comparaître et qu'il soit traité pendant deux mois à l'IUSMQ;

[2] Conformément à l'article 2803 du *Code civil du Québec*, RLRQ c CCQ-1991.

6. Considérant que l'évaluation effectuée par Dr Faucher le 12 novembre 2019 avait été **ordonnée** par la Cour du Québec, le Demandeur ne peut valablement lui reprocher d'avoir procédé à celle-ci;

7. Le fait que Dr Faucher, dans le cadre de cette évaluation, ait **recommandé** un traitement médicamenteux au Demandeur et que ce dernier ait **accepté** ce traitement ne peut évidemment davantage constituer une faute civile causant des dommages;

8. […] ;

B- Allégations visant Dre Sophie L'Heureux

9. Les allégations suivantes de la Demande visent Dre L'Heureux :

(i) Elle aurait assuré le suivi du Demandeur à l'externe, tel qu'allégué au paragraphe 26 de la Demande;

(ii) Au paragraphe 28 de la Demande, le Demandeur indique qu'il a arrêté de prendre « […] l'Abilify prescrit par la psychiatre l'Heureux » en date du 11 août 2020;

(iii) Plus loin au paragraphe 30 de la Demande, le Demandeur allègue que Dre L'Heureux aurait demandé « son arrestation pour qu'il soit amené à l'urgence psychiatrique tel qu'[…]il appert du rapport psychiatrique du 11 août 2020 de la psychiatre L'Heureux, […] pièce P-12 ». Or, la pièce P-12 déposée au soutien de la Demande est une note d'évolution de Dre L'Heureux faisant état de sa demande pour une garde provisoire;

(iv) Le Demandeur ajoute, au paragraphe 36 de la Demande, que Dre L'Heureux aurait demandé « une ordonnance […] pour la prise d'Abilify par injection de 400 milligrammes, ce qu'elle obtient, tel qu'il appert du jugement du 5 octobre 2020, pièce P- 14 »;

(v) Au paragraphe 29 de la Demande, le Demandeur mentionne avoir logé une plainte intra-hospitalière envers Dre L'Heureux;

(vi) Au paragraphe 40 de la Demande, le Demandeur allègue qu'en […] « […] raison de son internement en psychiatrie, le demandeur doit appeler ses deux employeurs pour démissionner »;

10. Le fait que Dre L'Heureux ait assuré le suivi du demandeur à l'externe, tel qu'indiqué au paragraphe 26 de la Demande, ne peut constituer une faute civile génératrice de dommages. Aucune allégation de faute spécifique en lien avec ce suivi n'est d'ailleurs formulée au paragraphe 26 de la Demande;

11. Quant à la demande de Dre L'Heureux pour une garde provisoire et la demande pour autorisation de soins présentée par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (**CIUSSS de la Capitale-Nationale**), celles-ci ont été entérinées par la Cour supérieure, tel qu'il appert de la pièce P-14 et tel que reconnu par le Demandeur au paragraphe 36 de la Demande. Le même constat s'impose quant à l'allégation concernant son "internement en psychiatrie" contenue au paragraphe 40 de la Demande;

12. En effet, le plan de traitement suggéré par Dre L'Heureux a été approuvé par la Cour supérieure dans son jugement du 5 octobre 2020 (pièce P- 14), incluant :

- l'administration d'une médication antipsychotique dont notamment l'Abilify;
- l'hospitalisation, incluant les rencontres avec les membres de l'équipe traitante, jusqu'à ce que l'état du Demandeur permette un congé hospitalier et, par la suite, de façon transitoire et temporaire;
- un suivi externe à la fréquence et selon les modalités déterminées par le médecin traitant ou par l'équipe de suivi externe;

13. Le Demandeur n'ayant pas porté ce jugement en appel, ce dernier a acquis l'autorité de la chose jugée et la présomption absolue qui en découle. Les soins prodigués par Dre L'Heureux ayant été autorisés par la Cour supérieure, ils ne peuvent constituer une faute civile;

14. Il convient également de souligner que la Demande pour autorisation de soins était présentée par le CIUSSS de la Capitale-Nationale, et que l'action du Demandeur à son encontre a été rejetée. Il en va de même quant à l'action intentée par le Demandeur à l'égard de l'Honorable Johanne April, tel qu'il appert du procès-verbal d'audience du 24 octobre 2023;

15. En ce qui concerne l'allégation au paragraphe 29 de la Demande selon laquelle le Demandeur aurait logé une plainte intra-hospitalière contre Dre L'Heureux, ce fait ne peut constituer une faute civile. Ceci est d'autant plus vrai sachant que la plainte a en fait été rejetée. À tout événement, l'existence d'une plainte intra-hospitalière est un fait inadmissible et non-pertinent dans le cadre d'un dossier civil;

C- Allégation visant Dr Yvan Gauthier et Dre Jacynthe Saindon

16. Dr Gauthier et Dre Saindon sont uniquement mentionnés aux paragraphes 32, 33 et 49 de la Demande;

17. Selon ces paragraphes, les policiers auraient demandé au Demandeur « de les suivre à l'urgence psychiatrique où il rencontre deux psychiatres, soit Yvan Gauthier et Jacynthe Saindon ». Le Demandeur allègue que « [c]ette intervention **des policiers** a inévitablement causée un traumatisme énorme au demandeur »;

18. Le Demandeur allègue également que les rapports des Drs Gauthier et Saindon l'auraient qualifié de dangereux. […]

19. À leur face même, ces allégations sont non seulement factuellement inexactes, mais également mal fondées et vouées à l'échec. Il appert en effet de la pièce P-13 que les examens psychiatriques effectués par les Drs Gauthier et Saindon faisaient suite à une ordonnance d'évaluation psychiatrique émise par une juge le 14 août 2020 dans le dossier portant le numéro 200-40-018186-207;

20. Considérant que les évaluations effectuées par les Drs Gauthier et Saindon avaient été ordonnées par une juge, le Demandeur ne peut valablement leur reprocher d'y avoir procédé;

21. […]

D- Allégations visant Dre Marie-Pierre Mailhot

22. Les allégations suivantes de la Demande visent Dre Mailhot :

(i) Au paragraphe 38 de la Demande, le Demandeur indique que le résident en psychiatrie Dr Sébastien Brodeur et Dre Mailhot l'auraient suivi de la mi-septembre au début novembre 2020;

(ii) Selon le paragraphe 39 de la Demande, le résident Dr Brodeur et Dre Mailhot auraient menacé d'appeler les agents de sécurité si le Demandeur ne prenait pas « […] l'Abilify qu'ils prescrivent »;

(iii) […]

23. Quant aux allégations contenues aux paragraphes 38 et 39 de la Demande, la Cour a déjà statué que celles-ci étaient non-fondées et vouées à l'échec :

- Jugement du 6 décembre 2023 de l'Honorable Guy de Blois

[15] Une seule allégation de la Demande modifiée mentionne M. Sébastien Brodeur. On peut lire au paragraphe 29 de la Demande modifiée :

> *29. Le résident en psychiatrie Sébastien Brodeur et la psychiatre Marie-Pierre Mailhot suivent M. Dallaire environ de la mi-septembre jusqu'à sa libération de son internement en début novembre 2020.*

[16] Au paragraphe 30, il est ajouté :

> *30. Ces psychiatres menacent M. Dallaire d'appeler les agents de sécurité si celui-ci ne prend pas la drogue qu'ils prescrivent.*

[17] Le Tribunal ne décèle rien dans ces allégations qui peut constituer une faute de SB ayant pu causer un dommage. D'ailleurs, aucun dommage relié à ces allégations n'est réclamé.

[18] Le recours contre SB est donc non fondé et voué à l'échec.

[19] La demande en rejet à l'égard de SB est donc accueillie.

24. Les mêmes conclusions s'imposent donc à l'égard de Dre Mailhot;

25. […]

E- Allégations visant Dr Félix Carrier

26. Les allégations suivantes de la Demande visent Dr Carrier :

(i) Au paragraphe 55 de la Demande, le Demandeur indique qu'il aurait été suivi par Dr Carrier et l'infirmier M. Jean-Philippe Roberge;

(ii) Selon le paragraphe 58 de la Demande, le Demandeur allègue que le 5 août 2021 […]« les juges [de la Commission d'examen des troubles mentaux] déclarent qu'il [le Demandeur] devra suivre les recommandations du psychiatre […] Carrier pendant une année »;

(iii) […]

(iv) Au paragraphe 59 de la Demande, le Demandeur indique que […] l'infirmier M. Roberge. « avec l'accord du psychiatre Carrier ». aurait confirmé « l'arrêt de la prise d'Abilify, et ce, malgré le fait que le demandeur est toujours sous ordonnance judiciaire »;

(v) Au paragraphe 61 de la Demande, le Demandeur allègue que Dr Carrier et une intervenante […] d'un centre hospitalier de Lévis « continuent de l'appeler […] jusqu'en janvier 2023 pour discuter avec lui de son état de santé » ;

27. Tout comme les allégations visant Dre Mailhot, la Cour a déjà statué sur les allégations contenues aux paragraphes 55 et 59 de la Demande :

- Jugement du 6 décembre 2023 de l'Honorable Guy de Blois

[20] JPR [M. Jean-Philippe Roberge] est infirmier à l'Hôpital de Lévis et assiste le Dr Félix Carrier, psychiatre, qui traite le Demandeur à la suite de l'ordonnance de soins prononcée par la Cour supérieure du Québec le 5 octobre 2020.

[21] Aucune allégation de la Demande modifiée ayant trait à JPR ne décrit quelque faute que ce soit de ce dernier dans le suivi du Demandeur.

[22] Dans les circonstances, le fait que JPR ait effectué un suivi en soins psychiatriques auprès du Demandeur ne peut constituer en soi une faute civile pouvant causer des dommages.

[23] Aucun autre fait pouvant constituer une faute de JPR à l'égard du Demandeur n'est alléguée à la Demande modifiée.

[24] Dans les circonstance (sic), le recours à l'égard de JPR n'est pas fondé en droit et donc voué à l'échec.

[25] La Demande introductive d'instance modifiée est donc rejetée à l'égard de JPR

28. D'ailleurs, la prescription pour cesser le médicament Abilify du 11 janvier 2022 est signée par l'infirmier M. Roberge (pièce P- 16), contre qui l'action du Demandeur a été rejetée;

29. Il est par ailleurs pour le moins surprenant que le Demandeur se plaigne ici de **l'arrêt** de ce médicament. Dans tous les cas, et tel que confirmé par le jugement du 6 décembre 2023, cette allégation au paragraphe 59 de la Demande d'avoir cessé l'Abilify ne peut être génératrice d'une faute civile de la part de Dr Carrier;

30. Quant à l'allégation au paragraphe 58 de la Demande, le fait que Dr Carrier ait participé à l'audience devant la Commission d'examen des troubles mentaux du Tribunal administratif du Québec (la « **Commission** ») ne peut, en soi, constituer une faute civile génératrice de dommages. Aucune allégation de faute spécifique en lien avec cette participation du Dr Carrier

n'est d'ailleurs formulée dans la Demande, le Demandeur critiquant plutôt la conclusion des juges administratifs ayant présidé l'audience de la Commission;

31. Considérant l'article 32 du *Code de déontologie des médecins* [3], qui prévoit que le médecin est responsable d'assurer le suivi médical requis par l'état du patient, l'allégation mentionnée au paragraphe 61 de la Demande, selon laquelle Dr Carrier appelait le Demandeur pour « prendre de ses nouvelles », ne peut évidemment davantage constituer une faute. De toute façon, ce suivi téléphonique faisait partie des modalités de sa libération inconditionnelle, tel qu'il appert de la pièce P-17.

IV. CONCLUSION

32. À la lumière de ce qui précède, non seulement l'ensemble des allégations visant les Médecins Défendeurs sont […] manifestement mal fondées et vouées à l'échec, mais elles ne sont supportées par aucune preuve d'expertise et ne pourraient d'aucune façon constituer une faute civile génératrice de dommages même si elles devaient être tenues pour avérées;

33. Il serait donc contraire à l'ensemble des principes promouvant une saine administration de la justice de permettre au Demandeur de poursuivre un tel recours que l'on sait voué à l'échec;

34. Il est dans l'intérêt de la justice de rejeter l'action du Demandeur dès à présent, et ce, afin d'éviter davantage de coûts et une utilisation disproportionnée des ressources judiciaires;

35. Rappelons par ailleurs que les Médecins Défendeurs sont prisonniers de ce recours depuis maintenant deux ans sans qu'absolument aucune étape procédurale n'ait jamais été franchie et sans qu'une quelconque preuve d'expertise ne l'appuie.

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL DE:

ACCUEILLIR la présente demande des Médecins Défendeurs en rejet de la demande en justice du Demandeur;

REJETER la demande en justice du Demandeur contre les Médecins Défendeurs;

LE TOUT avec frais de justice.

Québec, ce 26 juin 2025

McCarthy Tétrault SENCRL, s.r.l.

MCCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., S.R.L.
Me Julie Lebrun / Me Elisabeth Sohier Poirier
Avocates des Médecins Défendeurs
500, Grande Allée Est, 9e étage
Québec (Québec) G1R 2J7
Téléphone : 418 521 3479 / Télécopieur: 418 521 3099

Toute notification par courriel doit être adressée uniquement à notification@mccarthy.ca

[3] RLRQ c M-9, r 17.

DÉCLARATION SOUS SERMENT

Je soussignée, **ELISABETH SOHIER-POIRIER,** avocate, exerçant ma profession au sein de l'étude McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L., s.r.l. située au 500, Grande Allée Est, en les ville et district de Québec, province de Québec, déclare solennellement ce qui suit :

1. Je suis l'avocate des Médecins Défendeurs, Dr Yvan Gauthier, Dre Jacynthe Saindon, Dr Félix Carrier, Dre Sophie L'Heureux, Dr Sylvain Faucher et Dre Marie-Pierre Mailhot, en la présente instance;

2. Tous les faits allégués dans cette demande sont vrais à ma connaissance.

ET J'AI SIGNÉ, CE 26 JUIN 2025

Elisabeth Sohier-Birier

ELISABETH SOHIER-POIRIER

AFFIRMÉ SOLENNELLEMENT DEVANT MOI PAR MOYEN TECHNOLOGIQUE À QUÉBEC,
CE 26 JUIN 2025

Hana Ouafi

COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION POUR LE QUÉBEC ET POUR L'EXTÉRIEUR DU QUÉBEC
Hana Ouafi
242042
COMMISSIONER FOR OATHS FOR QUÉBEC AND OUTSIDE QUÉBEC

COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION POUR LE QUÉBEC

COUR SUPÉRIEURE **(CHAMBRE CIVILE)**
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
LOCALITÉ DE QUÉBEC
No : 200-17-034569-236

VINCENT DALLAIRE

Demandeur

c.

DOCTEUR YVAN GAUTHIER

et

AL.

Défendeurs

AVIS DE GESTION D'INSTANCE
EN MATIÈRE CIVILE ET
DEMANDE EN REJET MODIFIÉE DE
LA DEMANDE EN JUSTICE DU DEMANDEUR

ORIGINAL

Me Julie Lebrun et Me Elisabeth Sohier-Poirier
714212-576002
BC2082
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Avocats .Agents de brevets et marques de commerce
500, Grande Allée Est, e étage
Québec (Québec) G1R 2J7
Tél. : 418 521-3000
Téléc. : 418 521-3099
Notification@mccarthy.ca